

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2682/2543

นาย วาน พิลพันธ์ โดยนาย สมศักดิ์ พิ
ลพันธ์ ผู้เช่าเป็นคู่ความแทน

โจทก์

นาย คาน วะสุกัน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/27

แม้จำเลยทำสัญญาจะขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์
ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา โดยจำเลยได้รับ ชำระราคาจาก
โจทก์แล้วตั้งแต่ปี 2521 โจทก์ซึ่งสิทธิยึดเหนี่ยวที่ดินพิพาท มีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้
ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกเพื่อ จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ต่อเจ้า
พนักงานได้ ฟ้องโจทก์ ไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/27

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน 2521 จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินบางส่วนด้านทิศตะวันออกตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
เนื้อที่ 2 ไร่ แก่โจทก์ ราคา 600 บาท โจทก์ชำระราคาที่ดินแก่จำเลยครบถ้วนแล้ว
จำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทแก่โจทก์ โดยตกลงจะไปจดทะเบียนซื้อ
ขายกันในภายหลัง หลังจากทำสัญญาโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทโดยตลอด โดย
จำเลยรับรองตลอดมาว่าจะไปจดทะเบียนซื้อขายและโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ต่อ

มาต้นปี 2536 โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยไปดำเนินการดังกล่าวแต่จำเลยเพิกเฉยขอ
ให้บังคับจำเลยไปดำเนินการขอแบ่งแยกและจดทะเบียนการซื้อขายโอนที่ดินพิพาท
เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตามสำเนารูปแผนที่สังเขปท้ายฟ้องแก่โจทก์ หากไม่ไปขอให้ถือ
คำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยส่งมอบหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงทำสัญญาจะซื้อขายและไม่ได้ส่งมอบการ
ครอบครองที่ดินพิพาทแก่โจทก์ โจทก์ไม่เคยเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทฟ้องโจทก์
ขาดอายุความและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ถึงแก่กรรม นายสมศักดิ์ พิลำพันธ์
ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังมาโดยที่คู่
ความมิได้ฎีกาโต้เถียงว่า เมื่อปี 2521 จำเลยตกลงจะขายที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1863 ตำบลอำนาจ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัด
อุบลราชธานี (ปัจจุบันตำบลแมด กิ่งอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ) ตาม
เอกสารหมาย จ.1 บางส่วนเนื้อที่ 2 ไร่ ตามแผนที่สังเขปเอกสาร จ.2 อันเป็นที่ดิน
พิพาทแก่โจทก์ คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์ขาด

อายุความหรือไม่ เมื่อได้ความว่าจำเลยทำสัญญาจะขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทตามแผนที่เอกสารหมายเลข 2 ให้แก่โจทก์แล้ว โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมาโดยจำเลยได้รับชำระราคาที่ดินพิพาทจากโจทก์แล้ว สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยมีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง เมื่อโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทตามสัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์จึงมีสิทธิยึดหน่วงที่ดินพิพาทไว้จนกว่าโจทก์จะได้รับโอนที่ดินพิพาททางทะเบียนตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 ดังนั้น แม้จะได้อายุความว่าโจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกันตั้งแต่ปี 2521 ก็ตาม โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงก็มีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกเพื่อจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ต่อเจ้าพนักงานได้ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณานั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยไปดำเนินการขอแบ่งแยกที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1863 ตำบลอำนาจ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันตำบลแมต กิ่งอำเภอ ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ) เฉพาะส่วนทางด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ในส่วนที่ตกลงจะซื้อจะขายกันตามสำเนาแผนที่ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(ทวิวัฒน์ แดงทองดี-พินิจ เพชรรุ่ง-โนรี จันทรินทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ